



Municipalidad de Río Cuarto
Secretaría de Gestión y Participación Ciudadana

RESOLUCIÓN N° 73

RIO CUARTO, 11 de Mayo de 2026

VISTO:

La Ordenanza N° 162/2025 del Concejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto, que establece el Modelo de Gobernanza de los Datos Públicos de la Municipalidad de Río Cuarto, a fin de lograr la interacción, integración, intercambio y acceso a los datos de manera integral, sistemática, transparente y oportuna, independientemente del gestor de los mismos;

La Resolución N° 64, modificada por las Resolución N° 72 de esta Secretaría, que crea el Observatorio de Gestión Municipal (OG RCU) como ámbito institucional de monitoreo, análisis y apoyo a la toma de decisiones, con la finalidad de monitorear, analizar y reportar información estratégica para la toma de decisiones basada en evidencia.

La Ordenanza N° 1513/07 de Acceso a la Información Pública de la Municipalidad de Río Cuarto.

La Ley Nacional N° 25.326 de Protección de Datos Personales y su reglamentación.

La Ley Nacional N° 25.506 de Firma Electrónica y su reglamentación;

La Ordenanza N° 01/2024 y el Decreto N° 03/2024, que otorgan facultades a esta Secretaría;

Y CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza N° 162/2025 establece el Modelo de Gobernanza de Datos Públicos del Municipio y delega en la Autoridad de Aplicación la reglamentación operativa de los procesos involucrados en el ciclo de vida del dato, incluyendo las condiciones de acceso, uso y publicación de los datos públicos municipales.

Que la Resolución N° 64/2026 creó el Observatorio de Gestión Municipal (OG RCU), definió sus objetivos, las categorías de datos sobre las que opera, la figura del Gestor/a de Datos en cada repartición, y el Registro Único de Fuentes (RUF) y el Registro Único de Gestores (RUG), consolidando así la arquitectura institucional del modelo de gobernanza.

Que resulta necesario regular en forma expresa y formal las condiciones bajo las cuales personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, acceden a los datos públicos y tableros de control del OG RCU, garantizando la trazabilidad del uso, la confidencialidad de la información sensible y la alineación con la finalidad declarada por el/la usuario/a.

Que la disponibilidad, calidad y trazabilidad de los datos municipales son condiciones esenciales para evaluar políticas públicas, medir resultados,

optimizar recursos y garantizar transparencia activa, conforme a los principios establecidos en el Artículo 8° de la Ordenanza N° 162/2025.

Que la protección de los datos personales que pudieran integrar los conjuntos de datos del OG RCU impone obligaciones concretas sobre los/las usuarios/as, que deben quedar formalmente establecidas conforme a la Ley N° 25.326, incluyendo la prohibición de re-identificación y la obligación de notificar incidentes de seguridad;

Que el mecanismo de consentimiento electrónico mediante casillero digital, con registro automático de timestamp, dirección IP, identidad del/la usuario/a y versión del documento aceptado, constituye un medio válido de exteriorización de la voluntad en los términos de la Ley N° 25.506 de Firma Electrónica, y resulta adecuado para un flujo de acceso digital al OG RCU.

Que el documento de Términos y Condiciones elaborado recepta los principios rectores de la Ordenanza N° 162/2025 —utilidad pública, oportunidad, permanencia, eficiencia, calidad, procesabilidad por máquinas y ética— y establece obligaciones proporcionales y razonables para los/las usuarios/as, compatibles con el interés público y el marco normativo vigente.

Que corresponde aprobar dicho documento mediante el presente acto administrativo, establecer su vigencia, e instruir a la Dirección de Estadística, Control de Calidad y Procesos su implementación, publicación y aplicación en el marco del OG RCU.

Que el artículo 16° de la Ordenanza del visto establece con **Autoridad de Aplicación a la** Secretaría de Gestión y Participación Ciudadana, o en la que en el futuro la reemplace,

Y ATENTO:

A las facultades otorgadas a esta Secretaría mediante Ordenanza N° 01/2024, Ordenanza 350/2026 y Decreto 03/2024.

LA SECRETARIA DE GESTION Y PARTICIPACION CIUDADANA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: APROBAR los "Términos y Condiciones de Acceso a Datos y Tableros del Observatorio de Gestión Municipal (OG RCU)" — Versión 1.0, que como Anexo I forma parte integrante e inseparable de la presente Resolución, como instrumento jurídico formal que regula las condiciones de acceso de usuarios/as externos/as a los datos públicos y tableros de control gestionados por el OG RCU de la Municipalidad de Río Cuarto.

ARTÍCULO 2°: Entrada en vigencia

La presente Resolución y su Anexo I entrarán en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el sitio web institucional del OG RCU. A partir de esa fecha, ningún acceso a datos o tableros del OG RCU podrá habilitarse sin la aceptación previa y expresa de los Términos y Condiciones aprobados por el presente acto.

ARTÍCULO 3°: Actualizaciones:

Las modificaciones futuras a los Términos y Condiciones aprobados por el Artículo 1° de la presente deberán ser aprobadas mediante nueva Resolución de esta Secretaría, con indicación del número de versión actualizada y su fecha de entrada en vigor, respetando el plazo de notificación a usuarios/as activos/as establecido en el Artículo 11° del Anexo I.

ARTÍCULO 4º: Implementación:

Instruir a la Dirección de Estadística, Control de Calidad y Procesos, en su carácter de autoridad ejecutiva de la Autoridad de Aplicación de la Ordenanza N° 162/2025, a:

- a) Publicar el texto completo del Anexo I en el sitio web institucional del OG RCU;
- b) Implementar el mecanismo de consentimiento electrónico y el Registro de Consentimiento Electrónico (RCE) conforme al Artículo 13° del Anexo I;
- c) Publicar y mantener actualizados los medios de contacto oficiales del OG RCU conforme al Artículo 15° del Anexo I;
- d) Aplicar los Términos y Condiciones a todos los accesos que se soliciten a partir de la entrada en vigor de la presente.
- e) implementar y mantener operativas las medidas de seguridad técnica establecidas en el Artículo 16° del Anexo I, incluyendo el sistema de autenticación vía Google, el registro y conservación de logs de actividad, los protocolos HTTPS y las medidas de prevención de scraping no autorizado, informando a esta Secretaría ante cualquier incidente de seguridad que afecte la integridad, confidencialidad o disponibilidad del sistema.

ARTÍCULO 5º: Usuarios activos:

Los/las usuarios/as que hubieran obtenido acceso a datos o tableros del OG RCU con anterioridad a la entrada en vigor de la presente deberán aceptar los Términos y Condiciones aprobados por el Artículo 1° dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a dicha entrada en vigor. Vencido ese plazo sin que se haya registrado la aceptación, el acceso quedará automáticamente suspendido hasta su regularización.

ARTÍCULO 6º: Protocolícese, notifíquese a las reparticiones correspondientes, publíquese en el sitio web institucional y archívese.


Lic. Karina A. Bogui
Secretaría de Gestión y Participación Ciudadana